Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1.	Nama lengkap	:	Sakti Oktaviana als. Jablay;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	36 Tahun / 1 Oktober 1986;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Kesederhanaan Rt. 06/Rw. 05 No. 43 Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa 2

1.	Nama lengkap	:	Rizky Nugraha als. Kiki;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	28 Tahun / 22 April 1995;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Kesederhanaan Rt. 004/Rw. 013 No. 37 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, berkantor di Jalan R.M. Harsono Nomor 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Sel tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Paket Dus besar berisikan 1(satu) mesin Printer berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket memiliki berat 1000 gr brutto, berat keseluruhan 2000 gr brutto.
   - Surat tanda terima dari Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh tersangka SAKTI OKTAVIANA als JABLAY.
   - 1 (satu) unit handphone Android merk POCO warna kuning + Simcard Indosat dengan nomor 0858-1006-6878.
   - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY (selanjutnya disebut Terdakwa 1) bersama dengan Terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI (selanjutnta disebut Terdakwa 2) pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 14.20 WIB atau setidak-tidaknya di waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kantor ESL Express PT. Eka Sari Lorena yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 116 Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.42 wib, Terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dihubungi melalui chat BBM oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) yang mana saat ini chat tersebut sudah ditarik dari percakapan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa akan mendatangkan *shabu* sebanyak 4 kg dari Pekanbaru sehingga terdakwa 1 diminta atau diperintahkan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) untuk mencari kamar kontrakan untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis *shabu* diwilayah kontrakan baru yang ada pada terdakwa 1 dimana narkotika jenis sabu yang akan didatang dari Pekan Baru pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dan terdakwa 1 menyangggupinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, terdakwa 1 mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayem Depok Jln Raden Sungging melalui Facebook, kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada sdr IKHWANUL HAKIM als. KUBIL (DPO) bahwa terdakwa 1 sudah mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayam Depok di Jln Raden Sungging melalui Face Book dan berencana hari Senin akan melihat dan membayar kontrakan tersebut.
- Kemudian hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.23 wib terdakwa 1 berniat memberikan paket sabu kepada terdakwa 2. RISKI NUGRAHA als KIKI dengan cara dipakai bersama-sama karena terdakwa 1 berniat akan mememinta tolong kepada terdakwa 2 untuk mengantarkan terdakwa 1 mengambil paket sabu pada hari Selasa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa naik ke kamar rumah milik tante terdakwa 2 yang beralamat di Jln Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat yang dengan cara bergantian, pada saat para terdakwa sedang memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa 1 bercerita dan memberitahukan kepada terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 akan menjemput paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru pada hari Senin atau Selasa kemudian terdakwa 1 meminta tolong berbicara langsung kepada terdakwa 2 untuk mengantar terdakwa 1 mengambil paket tersebut dan terdakwa 2 bersedia mengantar terdakwa 1.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 dihubungi melalui chat BBM ke nomor BBM milik terdakwa 1 dengan PIN BBM milik terdakwa 1 : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E, yang mana terdakwa 1 diberitahu sdr. IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa pekerjaan atau paket sabu yang dikirim dari Pekan Baru akan sampai hari Selasa tanggal 06 Desember 2022.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, yang mana terdakwa 1 sedang berada di kontrakan baru yaitu di Citayem Depok saat saya sedang melihat dan hendak membayar kamar kontrakan sekitar pukul 11.52 WIB terdakwa 1 dihubungi melalui Call BBM milik terdakwa dengan PIN BBM milik terdakwa : EF13114A oleh sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E dan terdakwa 1 diberitahukan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah sampai di ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan ternyata lebih cepat dari perkiraan dengan paket berupa paket berisi barang mesin printer yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu hanya sebanyak 2000 gram/2 kg, berbeda dengan yang diberitahukan sebelumnya oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) kepada terdakwa 1 yang dikirim dari Pekanbaru di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dengan jumlah yang sebelumnya diberitahu sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) sebanyak 4 kg. Setelah terdakwa 1 mendapatkan informasi bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah tiba di ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan kemudian terdakwa 1 bergegas pulang dengan menaiki angkutan kereta ke Jakarta menuju rumah terdakwa 2 untuk mengajaknya mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut karena sebelumnya terdakwa 2 sudah sepakat dengan terdakwa 1 untuk membantu dengan mengantarkan terdakwa 1 mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut, setibanya terdakwa 1 dirumah dimana terdakwa 2 bertempat tinggal yaitu di Jln. Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui chat dan kemudian terdakwa 2 turun dari kamar atas dan bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 1 ajak dan terdakwa 2 pun bersiap-siap untuk pergi bersama Terdakwa 1.

- Kemudian sekitar pukul 14.20 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan. Terdakwa 1 perintahkan terdakwa 2 untuk menunggu di motor yaitu diparkiran motor dan terdakwa 1 masuk untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis *shabu* yang dikemas dalam paket dus besar kemudian terdakwa 1 bertemu dengan petugas kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena dan memberitahukan bahwa terdakwa 1 adalah orang yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima atau mengambil paket dari Pekanbaru kemudian petugas tersebut memberikan resi penerimaan untuk ditandatangani oleh terdakwa 1 sebagai penerima kemudian resi pengambilan tersebut terdakwa 1 tanda tangani dan terdakwa 1 terima paket tersebut.

- Setelah terdakwa 1 terima paket yang berisi 2 (dua) paket berisi narkotika jenis *shabu* seberat 2000 gram brutto/2 Kg dari petugas ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat paket sudah terdakwa 1 bawa bawa dan hendak ke parkiran motor dimana Terdakwa 2 menunggu, kemudian terdakwa 1 dihampiri oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 oleh petugas kepolisian tersebut, setelah itu petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa 1 kepemilikan paket berisi narkotika jenis *Shabu* tersebut dan terdakwa 1 memberitahukan bahwa paket yang terdakwa 1 terima adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), kemudian sebagian petugas kepolisian lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 yang sedang menunggu terdakwa 1 di parkiran motor, lalu para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap untuk melakukan pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa 1 bersama petugas kepolisian tiba di sekitaran rumah sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) di daerah Sukabumi Parung Kuda Jawab Barat untuk melakukan pencarian akan tetapi sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) tidak ada ditempat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti 1) Tanda terima paket yang telah ditanda tangani, 2) foto barang bukti narkotika yang merupakan isi dari paket dus, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu seberat 2000 gramb rutto/2 Kg, 3) foto barang bukti berupa HP Andriod merek POCO warna Kuning, 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver di bawa dan diserahkan ke kantor Tindak Pidana narkoba Bareskrim polri untuk dilakukan pemeriksanaan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5446/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas barang bukti hasil penyisihan yang disita dari terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI berupa 2 (dua) paket berisi narkoti jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 4,7615 gram.

  diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan perbuatan terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 14.21 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kantor ESL Express PT. Eka Sari Lorena yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 116 Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*),** perbuatan tersebut dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Tim Subdit Tim mendapatkan informasi dari pihak di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan bahwa ada paket mencurigakan yang dikirim dari Kota Pekanbaru diduga berisi narkoba dengan alamat tujuan Name : SITI AMELIA, Alamat : Ciledug Timur Rt.5/Rw. 4, Kemudian beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba bareskrim Polri menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan untuk mengecek paket tersebut lalu para saksi bersama-sama petugas Ekspedisi Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan melakukan pengecekan isi paket mencurigakan tersebut setelah dilakukan pengecekan bahwa isi paket adalah mesin printer warna putih dalam kondisi rusak yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar dengan kemasaan lakban yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat masing–masing paket 1000 gram brutto dengan total keseluruhan 2000 gram brutto, setelah itu para saksi mengemas kembali paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut guna dilakukan Controled Delivery oleh Tim Subdit V, setelah dilakukan pengemasan kembali Tim meminta petugas Ekspedisi menghubungi nomor yang tercantum dalam paket tersebut (082173565362), setelah dihubungi pemilik nomor tersebut bahwa pemilik nomor akan mengambil paket setelah pulang kerja. Kemudian sekitar pukul 14.21 WIB, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menandatangani resi paket berisi narkotika jenis sabu tersebut setelah resi ditandatangani kemudian petugas Ekspedisi menyerahkan paket kepada laki-laki tersebut pada saat penerima paket hendak akan pergi kemudian para saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan paket yang berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaanya, kemudian salah satu anggota Polisi lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap orang yang mengantar untuk pengambilan paket isi narkotika jenis sabu di parkiran motor yang mana sedang menunggu temannya yang sedang mengambil paket, setelah penangkapan dan penggeledahan diketahui bahwa ke dua laki-laki yang menerima paket isi narkotika jenis sabu bernama SAKTI OKTAVIANA als JABLAY (terdakwa 1) dan RIZKY NUGRAHA als KIKI (terdakwa 2), kemudian para melakukan interogasi terkait kepemilikan paket berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2000 gram/2 Kg yang diterimanya dan didapat keterangan bahwa paket narkotika sebanyak 2000 gr/2 Kg adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), Setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA als KIKI bersama para saksi melakukan pengembangan dengan melakukan Pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) ke rumah yang ditempatinya didaerah Sukabumi Jawa Barat, setibanya dirumah sdr IKHWANUL HAKIM (DPO) bahwa yang bersangkutan tidak berada ditempat, kemudian para saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untk dilakukan Pemeriksaaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5446/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas barang bukti hasil penyisihan yang disita dari terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI berupa : 2 (dua) paket berisi narkoti jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 4,7615 gram.

  diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk ke-pentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan-nya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan perbuatan terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 07 Dsember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI di Kantor ESL Express PT. Eka Sari Lorena yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 116 Cilandak, Jakarta Selatan.
- Benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Tim Subdit Tim mendapatkan informasi dari pihak di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan bahwa ada paket mencurigakan yang dikirim dari Kota Pekanbaru diduga berisi narkoba dengan alamat tujuan Name : SITI AMELIA, Alamat : Ciledug Timur Rt.5/Rw. 4, Kemudian beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi, saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba bareskrim Polri menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan untuk mengecek paket tersebut lalu para saksi bersama-sama petugas Ekspedisi Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan melakukan pengecekan isi paket mencurigakan tersebut setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pengecekan bahwa isi paket adalah mesin printer warna putih dalam kondisi rusak yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar dengan kemasaan lakban yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat masing–masing paket 1000 gram brutto dengan total keseluruhan 2000 gram brutto, setelah itu para saksi mengemas kembali paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut guna dilakukan Controled Delivery oleh Tim Subdit V, setelah dilakukan pengemasan kembali Tim meminta petugas Ekspedisi menghubungi nomor yang tercantum dalam paket tersebut (082173565362), setelah dihubungi pemilik nomor tersebut bahwa pemilik nomor akan mengambil paket setelah pulang kerja.

- Benar sekitar pukul 14.21 WIB, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menandatangani resi paket berisi narkotika jenis sabu tersebut setelah resi ditandatangani kemudian petugas Ekspedisi menyerahkan paket kepada laki-laki tersebut pada saat penerima paket hendak akan pergi kemudian para saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan paket yang berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaanya, kemudian salah satu anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap orang yang mengantar untuk pengambilan paket isi narkotika jenis sabu di parkiran motor yang mana sedang menunggu temannya yang sedang mengambil paket, setelah penangkapan dan penggeledahan diketahui bahwa ke dua laki-laki yang menerima paket isi narkotika jenis sabu bernama SAKTI OKTAVIANA als JABLAY (terdakwa 1) dan RIZKY NUGRAHA als KIKI (terdakwa 2), kemudian para melakukan interogasi terkait kepemilikan paket berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2000 gram/2 Kg yang diterimanya dan didapat keterangan bahwa paket narkotika sebanyak 2000 gr/2 Kg adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), Setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA als KIKI bersama para saksi melakukan pengembangan dengan melakukan Pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) ke rumah yang ditempatinya didaerah Sukabumi Jawa Barat, setibanya dirumah sdr IKHWANUL HAKIM (DPO) bahwa yang bersangkutan tidak berada ditempat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi AGUNG PRATAMA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 07 Dsember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H. bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI di Kantor ESL Express PT. Eka Sari Lorena yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 116 Cilandak, Jakarta Selatan.
- Benar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Tim Subdit Tim mendapatkan informasi dari pihak di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan bahwa ada paket mencurigakan yang dikirim dari Kota Pekanbaru diduga berisi narkoba dengan alamat tujuan Name : SITI AMELIA, Alamat : Ciledug Timur Rt.5/Rw. 4, Kemudian beberapa anggota Polisi diantaranya yaitu saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba bareskrim Polri menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan untuk mengecek paket tersebut lalu para saksi bersama-sama petugas Ekspedisi Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan melakukan pengecekan isi paket mencurigakan tersebut setelah dilakukan pengecekan bahwa isi paket adalah mesin printer warna putih dalam kondisi rusak yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar dengan kemasaan lakban yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu berat masing–masing paket 1000 gram brutto dengan total keseluruhan 2000 gram brutto, setelah itu para saksi mengemas kembali paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut guna dilakukan Controled Delivery oleh Tim Subdit V, setelah dilakukan pengemasan kembali Tim meminta petugas Ekspedisi menghubungi nomor yang tercantum dalam paket tersebut (082173565362), setelah dihubungi pemilik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor tersebut bahwa pemilik nomor akan mengambil paket setelah pulang kerja.

- Benar sekitar pukul 14.21 WIB, para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki menandatangani resi paket berisi narkotika jenis sabu tersebut setelah resi ditandatangani kemudian petugas Ekspedisi menyerahkan paket kepada laki-laki tersebut pada saat penerima paket hendak akan pergi kemudian para saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan paket yang berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaanya, kemudian salah satu anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap orang yang mengantar untuk pengambilan paket isi narkotika jenis sabu di parkiran motor yang mana sedang menunggu temannya yang sedang mengambil paket, setelah penangkapan dan penggeledahan diketahui bahwa ke dua laki-laki yang menerima paket isi narkotika jenis sabu bernama SAKTI OKTAVIANA als JABLAY (terdakwa 1) dan RIZKY NUGRAHA als KIKI (terdakwa 2), kemudian para melakukan interogasi terkait kepemilikan paket berisi narkotika jenis sabu sebanyak 2000 gram/2 Kg yang diterimanya dan didapat keterangan bahwa paket narkotika sebanyak 2000 gr/2 Kg adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), Setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA als KIKI bersama para saksi melakukan pengembangan dengan melakukan Pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) ke rumah yang ditempatinya didaerah Sukabumi Jawa Barat, setibanya dirumah sdr IKHWANUL HAKIM (DPO) bahwa yang bersangkutan tidak berada ditempat

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan semua keetrangan saksi diatas demikian pula barang bukti yang ditunjukan Penutnut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Dsember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor ESL Express PT. Eka Sari Lorena yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 116 Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.42 wib, Terdakwa dihubungi melalui chat BBM oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) yang mana saat ini chat tersebut sudah ditarik dari percakapan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa akan mendatangkan *shabu* sebanyak 4 kg dari Pekanbaru sehingga terdakwa 1 diminta atau diperintahkan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) untuk mencari kamar kontrakan untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis *shabu* diwilayah kontrakan baru yang ada pada terdakwa 1 dimana narkotika jenis sabu yang akan didatang dari Pekan Baru pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dan terdakwa 1 menyangggupinya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, terdakwa 1 mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayem Depok Jln Raden Sungging melalui Facebook, kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada sdr IKHWANUL HAKIM als. KUBIL (DPO) bahwa terdakwa 1 sudah mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayam Depok di Jln Raden Sungging melalui Face Book dan berencana hari Senin akan melihat dan membayar kontrakan tersebut.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.23 wib terdakwa 1 berniat memberikan paket sabu kepada terdakwa 2. RISKI NUGRAHA als KIKI dengan cara dipakai bersama-sama karena terdakwa 1 berniat akan mememinta tolong kepada terdakwa 2 untuk mengantarkan terdakwa 1 mengambil paket sabu pada hari Selasa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa naik ke kamar rumah milik tante terdakwa 2 yang beralamat di Jln Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat yang dengan cara bergantian, pada saat para terdakwa sedang memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa 1 bercerita dan memberitahukan kepada terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjemput paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru pada hari Senin atau Selasa kemudian terdakwa 1 meminta tolong berbicara langsung kepada terdakwa 2 untuk mengantar terdakwa 1 mengambil paket tersebut dan terdakwa 2 bersedia mengantar terdakwa 1.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 dihubungi melalui chat BBM ke nomor BBM milik terdakwa 1 dengan PIN BBM milik terdakwa 1 : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E, yang mana terdakwa 1 diberitahu sdr. IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa pekerjaan atau paket sabu yang dikirim dari Pekan Baru akan sampai hari Selasa tanggal 06 Desember 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, yang mana terdakwa 1 sedang berada di kontrakan baru yaitu di Citayem Depok saat saya sedang melihat dan hendak membayar kamar kontrakan sekitar pukul 11.52 WIB terdakwa 1 dihubungi melalui Call BBM milik terdakwa dengan PIN BBM milik terdakwa : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E dan terdakwa 1 diberitahukan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah sampai di ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan ternyata lebih cepat dari perkiraan dengan paket berupa paket berisi barang mesin printer yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu hanya sebanyak 2000 gram/2 kg, berbeda dengan yang diberitahukan sebelumnya oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) kepada terdakwa 1 yang dikirim dari Pekanbaru di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dengan jumlah yang sebelumnya diberitahu sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) sebanyak 4 kg. Setelah terdakwa 1 mendapatkan informasi bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah tiba di ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan kemudian terdakwa 1 bergegas pulang dengan menaiki angkutan kereta ke Jakarta menuju rumah terdakwa 2 untuk mengajaknya mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut karena sebelumnya terdakwa 2 sudah sepakat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa 1 untuk membantu dengan mengantarkan terdakwa 1 mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut, setibanya terdakwa 1 dirumah dimana terdakwa 2 bertempat tinggal yaitu di Jln. Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui chat dan kemudian terdakwa 2 turun dari kamar atas dan bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 1 ajak dan terdakwa 2 pun bersiap-siap untuk pergi bersama Terdakwa 1.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.20 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan. Terdakwa 1 perintahkan terdakwa 2 untuk menunggu di motor yaitu diparkiran motor dan terdakwa 1 masuk untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis *shabu* yang dikemas dalam paket dus besar kemudian terdakwa 1 bertemu dengan petugas kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena dan memberitahukan bahwa terdakwa 1 adalah orang yang akan menerima atau mengambil paket dari Pekanbaru kemudian petugas tersebut memberikan resi penerimaan untuk ditandatangani oleh terdakwa 1 sebagai penerima kemudian resi pengambilan tersebut terdakwa 1 tanda tangani dan terdakwa 1 terima paket tersebut.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa 1 terima paket yang berisi 2 (dua) paket berisi narkotika jenis *shabu* seberat 2000 gram brutto/2 Kg dari petugas ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat paket sudah terdakwa 1 bawa bawa dan hendak ke parkiran motor dimana Terdakwa 2 menunggu, kemudian terdakwa 1 dihampiri oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 oleh petugas kepolisian tersebut, setelah itu petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa 1 kepemilikan paket berisi narkotika jenis *Shabu* tersebut dan terdakwa 1 memberitahukan bahwa paket yang terdakwa 1 terima adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian sebagian petugas kepolisian lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 yang sedang menunggu terdakwa 1 di parkiran motor, lalu para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap untuk melakukan pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa 1 bersama petugas kepolisian tiba di sekitaran rumah sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) di daerah Sukabumi Parung Kuda Jawab Barat untuk melakukan pencarian akan tetapi sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) tidak ada ditempat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti 1) Tanda terima paket yang telah ditanda tangani, 2) foto barang bukti narkotika yang merupakan isi dari paket dus, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu seberat 2000 gramb rutto/2 Kg, 3) foto barang bukti berupa HP Andriod merek POCO warna Kuning, 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Benar Terdakwa 1 pernah dihukum atas tindak pidana narkotika
- Benar Terdakwa 1 merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa RIZKY NUGRAHA Als. KIKI

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Dsember 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor ESL Express PT. Eka Sari Lorena yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 116 Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.42 wib, Terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dihubungi melalui chat BBM oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) yang mana saat ini chat tersebut sudah ditarik dari percakapan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa akan mendatangkan *shabu* sebanyak 4 kg dari Pekanbaru sehingga terdakwa 1 diminta atau diperintahkan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUBIL (DPO) untuk mencari kamar kontrakan untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis *shabu* diwilayah kontrakan baru yang ada pada terdakwa 1 dimana narkotika jenis sabu yang akan didatang dari Pekan Baru pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dan terdakwa 1 menyangggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, terdakwa 1 mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayem Depok Jln Raden Sungging melalui Facebook, kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada sdr IKHWANUL HAKIM als. KUBIL (DPO) bahwa terdakwa 1 sudah mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayam Depok di Jln Raden Sungging melalui Face Book dan berencana hari Senin akan melihat dan membayar kontrakan tersebut.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.23 wib terdakwa 1 berniat memberikan paket sabu kepada terdakwa dengan cara dipakai bersama-sama karena terdakwa 1 berniat akan mememinta tolong kepada terdakwa 2 untuk mengantarkan terdakwa 1 mengambil paket sabu pada hari Selasa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa naik ke kamar rumah milik tante terdakwa 2 yang beralamat di Jln Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat yang dengan cara bergantian, pada saat para terdakwa sedang memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa 1 bercerita dan memberitahukan kepada terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 akan menjemput paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru pada hari Senin atau Selasa kemudian terdakwa 1 meminta tolong berbicara langsung kepada terdakwa 2 untuk mengantar terdakwa 1 mengambil paket tersebut dan terdakwa 2 bersedia mengantar terdakwa 1.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 dihubungi melalui chat BBM ke nomor BBM milik terdakwa 1 dengan PIN BBM milik terdakwa 1 : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E, yang mana terdakwa 1 diberitahu sdr. IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa pekerjaan atau paket sabu yang dikirim dari Pekan Baru akan sampai hari Selasa tanggal 06 Desember 2022.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, yang mana terdakwa 1 sedang berada di kontrakan baru yaitu di Citayem Depok saat saya sedang melihat dan hendak membayar kamar kontrakan sekitar pukul 11.52 WIB terdakwa 1 dihubungi melalui Call BBM milik terdakwa dengan PIN BBM milik terdakwa : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E dan terdakwa 1 diberitahukan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah sampai di ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan ternyata lebih cepat dari perkiraan dengan paket berupa paket berisi barang mesin printer yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu hanya sebanyak 2000 gram/2 kg, berbeda dengan yang diberitahukan sebelumnya oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) kepada terdakwa 1 yang dikirim dari Pekanbaru di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dengan jumlah yang sebelumnya diberitahu sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) sebanyak 4 kg. Setelah terdakwa 1 mendapatkan informasi bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah tiba di ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan kemudian terdakwa 1 bergegas pulang dengan menaiki angkutan kereta ke Jakarta menuju rumah terdakwa 2 untuk mengajaknya mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut karena sebelumnya terdakwa 2 sudah sepakat dengan terdakwa 1 untuk membantu dengan mengantarkan terdakwa 1 mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut, setibanya terdakwa 1 dirumah dimana terdakwa 2 bertempat tinggal yaitu di Jln. Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui chat dan kemudian terdakwa 2 turun dari kamar atas dan bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 1 ajak dan terdakwa 2 pun bersiap-siap untuk pergi bersama Terdakwa 1.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.20 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan. Terdakwa 1 perintahkan terdakwa 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menunggu di motor yaitu diparkiran motor dan terdakwa 1 masuk untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis *shabu* yang dikemas dalam paket dus besar kemudian terdakwa 1 bertemu dengan petugas kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena dan memberitahukan bahwa terdakwa 1 adalah orang yang akan menerima atau mengambil paket dari Pekanbaru kemudian petugas tersebut memberikan resi penerimaan untuk ditandatangani oleh terdakwa 1 sebagai penerima kemudian resi pengambilan tersebut terdakwa 1 tanda tangani dan terdakwa 1 terima paket tersebut.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa 1 terima paket yang berisi 2 (dua) paket berisi narkotika jenis *shabu* seberat 2000 gram brutto/2 Kg dari petugas ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat paket sudah terdakwa 1 bawa bawa dan hendak ke parkiran motor dimana Terdakwa 2 menunggu, kemudian terdakwa 1 dihampiri oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 oleh petugas kepolisian tersebut, setelah itu petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa 1 kepemilikan paket berisi narkotika jenis *Shabu* tersebut dan terdakwa 1 memberitahukan bahwa paket yang terdakwa 1 terima adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), kemudian sebagian petugas kepolisian lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 yang sedang menunggu terdakwa 1 di parkiran motor, lalu para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap untuk melakukan pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa 1 bersama petugas kepolisian tiba di sekitaran rumah sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) di daerah Sukabumi Parung Kuda Jawab Barat untuk melakukan pencarian akan tetapi sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) tidak ada ditempat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti 1) Tanda terima paket yang telah ditanda tangani, 2) foto barang bukti narkotika yang merupakan isi dari paket dus, 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) paket berisi narkotika jenis sabu seberat 2000 gramb rutto/2 Kg, 3) foto barang bukti berupa HP Andriod merek POCO warna Kuning, 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Dus besar berisikan 1(satu) mesin Printer berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket memiliki berat 1000 gr brutto, berat keseluruhan 2000 gr brutto.
2. Surat tanda terima dari Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh tersangka SAKTI OKTAVIANA als JABLAY;
3. 1 (satu) unit handphone Android merk POCO warna kuning + Simcard Indosat dengan nomor 0858-1006-6878.
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.20 wib saat di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan setelah terdakwa 1 terima paket yang berisi 2 (dua) paket berisi narkotika jenis *shabu* seberat 2000 gram brutto/2 Kg dari petugas ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat paket sudah terdakwa 1 bawa bawa dan hendak ke parkiran motor dimana Terdakwa 2 menunggu, kemudian terdakwa 1 dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Subdit V Direktorat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 oleh petugas kepolisian tersebut, setelah itu petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa 1 kepemilikan paket berisi narkotika jenis *Shabu* tersebut dan terdakwa 1 memberitahukan bahwa paket yang terdakwa 1 terima adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), kemudian sebagian petugas kepolisian lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 yang sedang menunggu terdakwa 1 di parkiran motor, lalu para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap untuk melakukan pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa 1 bersama petugas kepolisian tiba di sekitaran rumah sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) di daerah Sukabumi Parung Kuda Jawab Barat untuk melakukan pencarian akan tetapi sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) tidak ada ditempat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti 1) Tanda terima paket yang telah ditanda tangani, 2) foto barang bukti narkotika yang merupakan isi dari paket dus, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu seberat 2000 gramb rutto/2 Kg, 3) foto barang bukti berupa HP Andriod merek POCO warna Kuning, 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.42 wib, Terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dihubungi melalui chat BBM oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) yang mana saat ini chat tersebut sudah ditarik dari percakapan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa akan mendatangkan *shabu* sebanyak 4 kg dari Pekanbaru sehingga terdakwa 1 diminta atau diperintahkan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) untuk mencari kamar kontrakan untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis *shabu* diwilayah kontrakan baru yang ada pada terdakwa 1 dimana narkotika jenis sabu yang akan didatang dari Pekan Baru pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dan terdakwa 1 menyangggupinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, terdakwa 1 mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayem Depok Jln Raden Sungging melalui Facebook, kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada sdr IKHWANUL HAKIM als. KUBIL (DPO) bahwa terdakwa 1 sudah mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayam Depok di Jln Raden Sungging melalui Face Book dan berencana hari Senin akan melihat dan membayar kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.23 wib terdakwa 1 berniat memberikan paket sabu kepada terdakwa 2. RISKI NUGRAHA als KIKI dengan cara dipakai bersama-sama karena terdakwa 1 berniat akan mememinta tolong kepada terdakwa 2 untuk mengantarkan terdakwa 1 mengambil paket sabu pada hari Selasa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa naik ke kamar rumah milik tante terdakwa 2 yang beralamat di Jln Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat yang dengan cara bergantian, pada saat para terdakwa sedang memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa 1 bercerita dan memberitahukan kepada terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 akan menjemput paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru pada hari Senin atau Selasa kemudian terdakwa 1 meminta tolong berbicara langsung kepada terdakwa 2 untuk mengantar terdakwa 1 mengambil paket tersebut dan terdakwa 2 bersedia mengantar terdakwa 1;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 dihubungi melalui chat BBM ke nomor BBM milik terdakwa 1 dengan PIN BBM milik terdakwa 1 : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E, yang mana terdakwa 1 diberitahu sdr. IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa pekerjaan atau paket sabu yang dikirim dari Pekan Baru akan sampai hari Selasa tanggal 06 Desember 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, yang mana terdakwa 1 sedang berada di kontrakan baru yaitu di Citayem Depok saat saya sedang melihat dan hendak membayar kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontrakan sekitar pukul 11.52 WIB terdakwa 1 dihubungi melalui Call BBM milik terdakwa dengan PIN BBM milik terdakwa : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E dan terdakwa 1 diberitahukan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah sampai di ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan ternyata lebih cepat dari perkiraan dengan paket berupa paket berisi barang mesin printer yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu hanya sebanyak 2000 gram/2 kg, berbeda dengan yang diberitahukan sebelumnya oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) kepada terdakwa 1 yang dikirim dari Pekanbaru di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dengan jumlah yang sebelumnya diberitahu sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) sebanyak 4 kg. Setelah terdakwa 1 mendapatkan informasi bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah tiba di ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan kemudian terdakwa 1 bergegas pulang dengan menaiki angkutan kereta ke Jakarta menuju rumah terdakwa 2 untuk mengajaknya mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut karena sebelumnya terdakwa 2 sudah sepakat dengan terdakwa 1 untuk membantu dengan mengantarkan terdakwa 1 mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut, setibanya terdakwa 1 dirumah dimana terdakwa 2 bertempat tinggal yaitu di Jln. Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui chat dan kemudian terdakwa 2 turun dari kamar atas dan bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 1 ajak dan terdakwa 2 pun bersiap-siap untuk pergi bersama Terdakwa 1.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.20 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan. Terdakwa 1 perintahkan terdakwa 2 untuk menunggu di motor yaitu diparkiran motor dan terdakwa 1 masuk untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis *shabu* yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemas dalam paket dus besar kemudian terdakwa 1 bertemu dengan petugas kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena dan memberitahukan bahwa terdakwa 1 adalah orang yang akan menerima atau mengambil paket dari Pekanbaru kemudian petugas tersebut memberikan resi penerimaan untuk ditandatangani oleh terdakwa 1 sebagai penerima kemudian resi pengambilan tersebut terdakwa 1 tanda tangani dan terdakwa 1 terima paket tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo*. Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.20 wib saat di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan setelah terdakwa 1 terima paket yang berisi 2 (dua) paket berisi narkotika jenis *shabu* seberat 2000 gram brutto/2 Kg dari petugas ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat paket sudah terdakwa 1 bawa bawa dan hendak ke parkiran motor dimana Terdakwa 2 menunggu, kemudian terdakwa 1 dihampiri oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 oleh petugas kepolisian tersebut, setelah itu petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa 1 kepemilikan paket berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Shabu tersebut dan terdakwa 1 memberitahukan bahwa paket yang terdakwa 1 terima adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), kemudian sebagian petugas kepolisian lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 yang sedang menunggu terdakwa 1 di parkiran motor, lalu para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap untuk melakukan pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa 1 bersama petugas kepolisian tiba di sekitaran rumah sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) di daerah Sukabumi Parung Kuda Jawab Barat untuk melakukan pencarian akan tetapi sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) tidak ada ditempat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti 1) Tanda terima paket yang telah ditanda tangani, 2) foto barang bukti narkotika yang merupakan isi dari paket dus, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu seberat 2000 gramb rutto/2 Kg, 3) foto barang bukti berupa HP Andriod merek POCO warna Kuning, 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN, S.H., saksi AGUNG PRATAMA, SH dan saksi HENDRY APRILIAWAN, S.H,M.Si dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1 oleh petugas kepolisian tersebut, setelah itu petugas kepolisian menyakan kepada terdakwa 1 kepemilikan paket berisi narkotika jenis *Shabu* tersebut dan terdakwa 1 memberitahukan bahwa paket yang terdakwa 1 terima adalah milik sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO), kemudian sebagian petugas kepolisian lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 yang sedang menunggu terdakwa 1 di parkiran motor, lalu para terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian yang menangkap untuk melakukan pengejaran terhadap sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO). Kemudian sekitar pukul 18.20 WIB terdakwa 1 bersama petugas kepolisian tiba di sekitaran rumah sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) di daerah Sukabumi Parung Kuda Jawab Barat untuk melakukan pencarian akan tetapi sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) tidak ada ditempat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti 1) Tanda terima paket yang telah ditanda tangani, 2) foto barang bukti narkotika yang merupakan isi dari paket dus, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu seberat 2000 gramb rutto/2 Kg, 3) foto barang bukti berupa HP Andriod merek POCO warna Kuning, 4) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.42 wib, Terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY dihubungi melalui chat BBM oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) yang mana saat ini chat tersebut sudah ditarik dari percakapan oleh sdr IKHWANUL HAKIM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als KUBIL (DPO), sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa akan mendatangkan *shabu* sebanyak 4 kg dari Pekanbaru sehingga terdakwa 1 diminta atau diperintahkan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) untuk mencari kamar kontrakan untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis *shabu* diwilayah kontrakan baru yang ada pada terdakwa 1 dimana narkotika jenis sabu yang akan didatang dari Pekan Baru pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dan terdakwa 1 menyangggupinya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, terdakwa 1 mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayem Depok Jln Raden Sungging melalui Facebook, kemudian terdakwa 1 memberitahukan kepada sdr IKHWANUL HAKIM als. KUBIL (DPO) bahwa terdakwa 1 sudah mendapatkan kamar kontrakan di wilayah Citayam Depok di Jln Raden Sungging melalui Face Book dan berencana hari Senin akan melihat dan membayar kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.23 wib terdakwa 1 berniat memberikan paket sabu kepada terdakwa 2. RISKI NUGRAHA als KIKI dengan cara dipakai bersama-sama karena terdakwa 1 berniat akan mememinta tolong kepada terdakwa 2 untuk mengantarkan terdakwa 1 mengambil paket sabu pada hari Selasa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa naik ke kamar rumah milik tante terdakwa 2 yang beralamat di Jln Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat yang dengan cara bergantian, pada saat para terdakwa sedang memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa 1 bercerita dan memberitahukan kepada terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 akan menjemput paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru pada hari Senin atau Selasa kemudian terdakwa 1 meminta tolong berbicara langsung kepada terdakwa 2 untuk mengantar terdakwa 1 mengambil paket tersebut dan terdakwa 2 bersedia mengantar terdakwa 1.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa 1 dihubungi melalui chat BBM ke nomor BBM milik terdakwa 1 dengan PIN BBM milik terdakwa 1 : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EF17073E, yang mana terdakwa 1 diberitahu sdr. IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa pekerjaan atau paket sabu yang dikirim dari Pekan Baru akan sampai hari Selasa tanggal 06 Desember 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, yang mana terdakwa 1 sedang berada di kontrakan baru yaitu di Citayem Depok saat saya sedang melihat dan hendak membayar kamar kontrakan sekitar pukul 11.52 WIB terdakwa 1 dihubungi melalui Call BBM milik terdakwa dengan PIN BBM milik terdakwa : EF13114A oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) dengan nomor : EF17073E dan terdakwa 1 diberitahukan oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah sampai di ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.a. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan ternyata lebih cepat dari perkiraan dengan paket berupa paket berisi barang mesin printer yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu hanya sebanyak 2000 gram/2 kg, berbeda dengan yang diberitahukan sebelumnya oleh sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) kepada terdakwa 1 yang dikirim dari Pekanbaru di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan dengan jumlah yang sebelumnya diberitahu sdr IKHWANUL HAKIM als KUBIL (DPO) sebanyak 4 kg. Setelah terdakwa 1 mendapatkan informasi bahwa paket sabu yang didatangkan dari Pekanbaru sudah tiba di ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan kemudian terdakwa 1 bergegas pulang dengan menaiki angkutan kereta ke Jakarta menuju rumah terdakwa 2 untuk mengajaknya mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut karena sebelumnya terdakwa 2 sudah sepakat dengan terdakwa 1 untuk membantu dengan mengantarkan terdakwa 1 mengambil atau menerima paket *shabu* tersebut, setibanya terdakwa 1 dirumah dimana terdakwa 2 bertempat tinggal yaitu di Jln. Tanah Sereal Raya No.37 Rt.004 Rw.013 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 melalui chat dan kemudian terdakwa 2 turun dari kamar atas dan bertemu dengan terdakwa 1 lalu terdakwa 1 ajak dan terdakwa 2 pun bersiap-siap untuk pergi bersama Terdakwa 1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.20 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 tiba di Kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan. Terdakwa 1 perintahkan terdakwa 2 untuk menunggu di motor yaitu diparkiran motor dan terdakwa 1 masuk untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis *shabu* yang dikemas dalam paket dus besar kemudian terdakwa 1 bertemu dengan petugas kantor ESL Expres PT. Eka Sari Lorena dan memberitahukan bahwa terdakwa 1 adalah orang yang akan menerima atau mengambil paket dari Pekanbaru kemudian petugas tersebut memberikan resi penerimaan untuk ditandatangani oleh terdakwa 1 sebagai penerima kemudian resi pengambilan tersebut terdakwa 1 tanda tangani dan terdakwa 1 terima paket tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5446/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas barang bukti hasil penyisihan yang disita dari terdakwa 1. SAKTI OKTAVIANA Als. JABLAY bersama dengan terdakwa 2. RIZKY NUGRAHA Als. KIKI berupa : 2 (dua) paket berisi narkoti jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 4,7615 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang memiliki peran masing-masing bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *jo*. Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket Dus besar berisikan 1(satu) mesin Printer berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket memiliki berat 1000 gr brutto, berat keseluruhan 2000 gr brutto.
- Surat tanda terima dari Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh tersangka SAKTI OKTAVIANA als JABLAY.
- 1 (satu) unit handphone Android merk POCO warna kuning + Simcard Indosat dengan nomor 0858-1006-6878.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1 pernah dihukum atas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo*. Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa 1. Sakti Oktaviana Als. Jablay dan terdakwa 2. Rizky Nugraha Als. Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli* narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapanbelas) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Dus besar berisikan 1(satu) mesin Printer berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing paket memiliki berat 1000 gr brutto, berat keseluruhan 2000 gr brutto.
- Surat tanda terima dari Kantor ESL Expres PT. Eka Sari lorena di Jln. R.A. Kartini No.116 Cilandak Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh tersangka SAKTI OKTAVIANA als JABLAY.
- 1 (satu) unit handphone Android merk POCO warna kuning + Simcard Indosat dengan nomor 0858-1006-6878.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua , H. Bawono Effendi, S.H.. Mh , Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo.SE.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
H. Bawono Effendi, S.H.. MH	I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH
Muhammad Ramdes, S.H..	

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo.SE.SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)